

Политика конфиденциальности при обработке персональных данных в информационной системе «Чат-бот МАХ» Администрации Елизовского муниципального округа

1. Общие положения

1. Настоящая Политика конфиденциальности при обработке персональных данных в информационной системе «Чат-бот МАХ» (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) и определяет порядок и условия обработки персональных данных пользователей чат-бота Администрации Елизовского муниципального округа в мессенджере МАХ (далее – Чат-бот).

2. Оператором персональных данных является Администрация Елизовского муниципального округа Камчатского края (далее – Администрация, Оператор). Место нахождения: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10. ОГРН 1024101226412, ИНН 4105006021. Официальный сайт: <https://elizovomr.ru>, официальная страница: <https://elizovskij-r30.gosweb.gosuslugi.ru>. Телефон приемной: +7 (41531) 6-16-42, адрес электронной почты: glavaadm@elizovomr.ru.

3. Ответственным за организацию обработки персональных данных является советник отдела цифрового развития Якушкин Алексей Юрьевич, телефон +7 (41531) 6-22-56, адрес электронной почты a.yakushkin@elizovomr.ru.

4. Настоящая Политика дополняет политику обработки персональных данных Администрации, опубликованную на официальной странице Администрации (<https://elizovskij-r30.gosweb.gosuslugi.ru/policy/>), и применяется в части обработки персональных данных, осуществляемой посредством Чат-бота. При расхождении между указанными документами в части работы Чат-бота применяется настоящая Политика.

5. Чат-бот является дополнительным сервисом приема сообщений жителей для оперативного реагирования Администрации. Чат-бот не является каналом подачи обращений граждан в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ); сроки и порядок, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ, к сообщениям, поступившим через Чат-бот, не применяются. Обращение в порядке Федерального закона № 59-ФЗ подается письменно, через электронную приемную на официальном сайте Администрации (<https://elizovomr.ru/internet-priemnaya/>) либо на личном приеме. Если поступившее через Чат-бот сообщение по своему содержанию требует рассмотрения в порядке Федерального закона № 59-ФЗ, пользователю предлагается направить его через указанные официальные каналы.

6. Биометрические персональные данные и специальные категории персональных данных в Чат-боте не обрабатываются. Приложенные пользователем фотографии и видеозаписи не используются для установления личности.

7. Решения, порождающие юридические последствия в отношении пользователя или иным образом затрагивающие его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных не принимаются. Чат-бот выполняет прием, первичную проверку и передачу сообщений; решения по существу сообщений принимают должностные лица Администрации. Возражение пользователя против результата автоматической проверки сообщения рассматривается должностным лицом в течение 30 дней со дня поступления возражения (статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ).

8. Ответственность за работу Чат-бота, в том числе за действия, выполненные им автоматически, несет Администрация.

2. Состав обрабатываемых персональных данных

9. Оператор соблюдает принцип минимизации: содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к ним (часть 5 статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ). Состав обрабатываемых данных зависит от выбранного пользователем сценария.

10. При подаче сообщения обрабатываются:

- 1) имя пользователя (вводится пользователем);
- 2) номер мобильного телефона (передается пользователем через функцию мессенджера «Поделиться контактом» либо вводится текстом);
- 3) идентификатор пользователя, присваиваемый ему мессенджером MAX (далее – идентификатор пользователя);
- 4) выбранные пользователем населенный пункт и адрес, к которым относится сообщение;
- 5) выбранная тема и текст сообщения;
- 6) приложенные пользователем фотографии, видеозаписи и файлы.

11. При оформлении подписки на оповещения о чрезвычайных ситуациях, плановых отключениях и работах коммунальных служб обрабатываются идентификатор пользователя, факт и дата подписки. Имя, номер телефона и адрес для подписки не запрашиваются и не хранятся.

12. Просмотр справочной информации в Чат-боте (контакты экстренных служб, расписание транспорта, сведения о приеме граждан) не требует обработки персональных данных и осуществляется анонимно.

3. Цели и правовые основания обработки

13. Персональные данные обрабатываются в следующих целях:

- 1) прием сообщения, передача его должностному лицу Администрации, подготовка и направление пользователю ответа, ведение журнала сообщений;
- 2) направление подписчикам оповещений о чрезвычайных ситуациях, плановых отключениях и аварийных работах;
- 3) ведение журнала действий пользователей и должностных лиц для выполнения требований законодательства, подтверждения факта и содержания согласия, реагирования на запросы уполномоченных органов и защиты прав Администрации и пользователей.

14. Правовыми основаниями обработки являются:

- 1) согласие субъекта персональных данных (пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ) – основное правовое основание для целей, указанных в пунктах 1 и 2 части 13 настоящей Политики; согласие на получение оповещений дается отдельно от согласия на обработку данных при подаче сообщения;
- 2) обработка, необходимая для осуществления и выполнения возложенных на Администрацию законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ), – дополнительное правовое основание в части рассмотрения сообщений жителей и информирования населения: Устав Елизовского муниципального округа, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в части информирования населения.

15. Согласие на обработку персональных данных дается пользователем отдельным осознанным действием – нажатием кнопки «Согласен» на отдельном шаге, не совмещенном с иными подтверждениями (часть 1 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ). До выражения согласия пользователю предоставляются текст настоящей Политики (файлом непосредственно в Чат-боте), перечень обрабатываемых данных, цели обработки и способ отзыва согласия.

16. Оператор фиксирует факт, дату и время выражения согласия, идентификатор пользователя и версию текста, с которым пользователь согласился. Обязанность доказать получение согласия лежит на Операторе (часть 3 статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ); указанная фиксация ведется в журнале действий.

17. Пользователь вправе отозвать согласие в любой момент способами, указанными в разделе 7 настоящей Политики. При отзыве согласия направление оповещений прекращается. Оператор вправе продолжить обработку без согласия субъекта только при наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ (в частности, для завершения рассмотрения уже принятого сообщения и направления одного итогового ответа), о чем пользователь предупреждается при даче согласия.

18. Предоставление имени и номера телефона необходимо для приема сообщения: без них сообщение не может быть принято, о чем пользователю сообщается с разъяснением последствий отказа. Справочная информация и контакты экстренных служб остаются доступными без предоставления персональных данных.

4. Порядок и условия обработки

19. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации в информационной системе Чат-бота.

20. Персональные данные хранятся в базе данных на сервере, физически размещенном на территории Российской Федерации. Сбор персональных данных с использованием баз данных, находящихся за пределами территории Российской Федерации, не осуществляется (часть 5 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ). Зарубежные облачные сервисы для обработки персональных данных не применяются. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

21. Доступ к персональным данным имеют:

- 1) зарегистрированные должностные лица Администрации, ответственные за работу с сообщениями (далее – операторы Чат-бота), – в объеме, необходимом для рассмотрения сообщений;
- 2) специалист Администрации, ответственный за техническое сопровождение Чат-бота, – в объеме, необходимом для администрирования системы;
- 3) автоматические процессы Чат-бота, выполняющие прием, передачу, доставку оповещений и архивирование.

22. Операторы Чат-бота знакомятся с настоящей Политикой под роспись и подписывают обязательство о неразглашении персональных данных.

23. Обработка персональных данных третьим лицам не поручается. В случае привлечения организации к обработке по поручению Оператора поручение оформляется с соблюдением требований части 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ, а сведения об этой организации включаются в настоящую Политику.

24. Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется, за исключением:

- 1) случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации (запросы уполномоченных органов); факт передачи фиксируется в журнале действий;
- 2) передачи сведений, необходимых для подготовки ответа, профильным подразделениям Администрации и подведомственным организациям; передача данных, не относящихся к существу сообщения, не допускается.

5. Меры защиты персональных данных

25. Программное обеспечение Чат-бота размещено в изолированной программной среде, работающей в режиме файловой системы, доступной только для чтения, с отключенными привилегированными полномочиями операционной системы, запретом повышения уровня полномочий работающих программ и ограничениями потребления ресурсов.

26. База данных размещена в отдельной изолированной среде с собственными ограничениями. Соединение между Чат-ботом и базой данных выполняется по внутренней сети (закрытый контур); наружу база данных не выставлена. Входящие сетевые подключения из сети «Интернет» для работы Чат-бота не требуются и не принимаются.

27. Ключ для подключения Чат-бота к сервису мессенджера МАХ, учетные данные базы данных и парольные фразы шифрования резервных копий хранятся в отдельном защищенном служебном файле с ограниченным доступом на сервере.

28. Резервные копии базы данных создаются еженедельно и шифруются средством криптографического шифрования; ключ шифрования хранится отдельно от резервных копий. Устаревшие копии удаляются автоматически.

29. В информационной системе ведется журнал действий: фиксируются операции с персональными данными, факты согласия и отзыва согласия, удаления данных, действия операторов Чат-бота, а также версия программного обеспечения на момент операции. Журнал ведется в том числе для подтверждения правомерности обработки и используется при рассмотрении запросов уполномоченных органов и споров. Выдача сведений из журнала по запросу суда или уполномоченного органа выполняется с обезличиванием персональных данных третьих лиц.

30. Внешние точки подключения Чат-бота защищены проверкой секретного кода доступа; проверка выполняется способом, исключающим подбор кода.

31. Для информационной системы Чат-бота определен уровень защищенности персональных данных и реализуются меры защиты в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности информации.

32. Ограничение платформы МАХ: файлы и изображения, переданные в мессенджере, получают от платформы прямые ссылки для скачивания, которые в течение ограниченного времени доступны без проверки прав доступа. На это ограничение Оператор повлиять не может. Пользователю не рекомендуется передавать через Чат-бот документы, содержащие чувствительные сведения (паспорт, СНИЛС, банковские реквизиты); для таких сведений следует использовать электронную приемную (<https://elizovomr.ru/internet-priemnaia/>) или личный прием.

6. Сроки обработки, хранения и порядок уничтожения

33. Имя и номер телефона хранятся с момента подачи первого сообщения и уничтожаются в течение 30 дней с даты отзыва согласия, если отсутствуют иные правовые основания продолжения обработки, либо незамедлительно по требованию пользователя о полном

удалении данных.

34. Текст сообщения и приложенные файлы хранятся 5 лет с момента завершения работы по сообщению (по аналогии со сроком хранения обращений граждан, установленным перечнем типовых управленческих архивных документов, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236). По истечении срока содержательная часть уничтожается автоматически; обезличенные сведения (дата, тема, статус) сохраняются для статистики.

35. Идентификатор пользователя хранится до удаления данных пользователем; после удаления не сохраняется. Факт и дата подписки на оповещения хранятся до отписки или отзыва согласия.

36. Журнал действий хранится 365 дней с момента записи (принцип ограничения хранения – часть 7 статьи 5 Федерального закона № 152-ФЗ); журнал событий мессенджера – 30 дней.

37. Помимо сроков, указанных в частях 33–36 настоящей Политики, персональные данные уничтожаются:

1) в течение 30 дней с даты достижения цели обработки (часть 4 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ);

2) в течение 7 рабочих дней со дня представления пользователем сведений о том, что данные получены неправомерно или не являются необходимыми для заявленной цели (часть 3 статьи 20 Федерального закона № 152-ФЗ);

3) в течение 10 рабочих дней с даты поступления требования пользователя о прекращении обработки (часть 5.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ);

4) при выявлении неправомерной обработки: обработка прекращается в срок, не превышающий 3 рабочих дней, а если обеспечить правомерность невозможно – данные уничтожаются в срок, не превышающий 10 рабочих дней (часть 3 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ).

38. При невозможности уничтожения в установленный срок данные блокируются и уничтожаются в срок не более 6 месяцев (часть 6 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ).

39. Уничтожение персональных данных подтверждается актом об уничтожении и выгрузкой из журнала регистрации событий информационной системы в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179. Акты и выгрузки хранятся 3 года.

7. Права пользователя

40. Пользователь имеет право:

1) получить сведения об обработке его персональных данных, предусмотренные частью 7 статьи 14 Федерального закона № 152-ФЗ, в том числе подтверждение факта обработки, правовые основания и цели, перечень обрабатываемых данных и источник их получения, сроки обработки и хранения, порядок осуществления прав;

2) требовать уточнения неточных данных, их блокирования или уничтожения;

3) отозвать согласие на обработку персональных данных;

4) отозвать согласие на получение оповещений отдельно от согласия на обработку данных сообщения;

5) требовать прекращения обработки и уничтожения данных;

6) обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю) или в суд,

а также требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

41. Права, указанные в части 40 настоящей Политики, реализуются непосредственно в Чат-боте:

- 1) отзыв согласия – кнопкой «Хочу попрощаться, но дождаться ответа» в разделе «Уйти из бота» меню «Настройки и помощь»: направление оповещений прекращается, новые сообщения не принимаются; принятое сообщение дорабатывается для одного итогового ответа, после чего работа по нему завершается; если пользователь не дал новое согласие, через 30 дней данные обезличиваются автоматически;
- 2) немедленное удаление данных – кнопкой «Стереть данные обо мне прямо сейчас» в том же разделе: имя и номер телефона уничтожаются из базы данных незамедлительно, открытые сообщения закрываются, запись пользователя удаляется;
- 3) отказ от оповещений – кнопкой «Не хочу получать рассылку» в главном меню, под любым оповещением или в разделе «Уйти из бота»;
- 4) получение сведений о своих данных – командой «/export»: пользователь получает выгрузку своих персональных данных, сообщений и сопутствующих сведений (дата, тема, статус) в виде электронного файла в машиночитаемом виде.

42. Запросы, требующие идентификации, а также запросы по правам, не реализованным в Чат-боте, направляются Оператору письменно по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д. 10, либо по адресу электронной почты glavaadm@elizovomr.ru, либо на личном приеме (первая и третья среда каждого месяца, запись по телефону +7 (41531) 7-25-29). В запросе указываются фамилия, имя, отчество, сведения, подтверждающие участие пользователя в отношениях с Оператором (например, идентификатор пользователя), способ связи и содержание требования. Каждый запрос регистрируется в журнале в день поступления.

43. Сроки рассмотрения запросов:

- 1) сведения об обработке предоставляются в течение 10 рабочих дней с момента обращения; срок может быть продлен не более чем на 5 рабочих дней с направлением пользователю мотивированного уведомления (статья 20 Федерального закона № 152-ФЗ);
- 2) неточные данные уточняются в течение 7 рабочих дней со дня представления подтверждающих сведений;
- 3) ответ дается в той форме, в которой поступил запрос, если пользователь не просил об ином.

8. Действия при инцидентах

44. Инцидентом является неправомерная или случайная передача (предоставление, распространение, доступ), уничтожение, изменение, блокирование или копирование персональных данных, повлекшие нарушение прав пользователей.

45. При установлении факта инцидента Оператор уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (часть 3.1 статьи 21 Федерального закона № 152-ФЗ):

- 1) в течение 24 часов – о факте инцидента, предполагаемых причинах и вреде, принятых мерах, а также о лице, уполномоченном взаимодействовать с уполномоченным органом по вопросам инцидента;
- 2) в течение 72 часов – о результатах внутреннего расследования и о лицах, действия которых стали причиной инцидента (при их установлении).

46. Срок исчисляется с момента выявления инцидента Оператором, уполномоченным органом или иным заинтересованным лицом, в том числе с момента обращения пользователя.

47. Дополнительно Оператор информирует об инцидентах министерство цифрового развития Камчатского края и осуществляет взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак в установленном порядке.

48. По каждому инциденту комиссия Оператора проводит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, с составлением акта в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Роскомнадзора от 27.10.2022 № 178.

49. О факте инцидента, затрагивающего данные конкретного пользователя, Оператор информирует пользователя через Чат-бот (при доступности канала) или через официальный сайт Администрации в течение 24 часов с момента установления факта. Материалы расследований инцидентов хранятся 3 года.

50. Контакт для сообщений о подозрении на инцидент – ответственный за организацию обработки персональных данных (часть 3 настоящей Политики).

9. Заключительные положения

51. Изменения в настоящую Политику вносятся правовым актом Администрации. Актуальная версия Политики доступна в Чат-боте (команда «/policy» и кнопка «Политика данных» в разделе «Настройки и помощь» – документ предоставляется файлом) и публикуется на официальном сайте Администрации в течение 10 дней после утверждения изменений.

52. О существенных изменениях, затрагивающих основания, цели или состав обрабатываемых данных, пользователи уведомляются через рассылку Чат-бота в течение 30 дней с момента вступления изменений в силу.

53. При изменении целей, состава обрабатываемых данных или способов обработки Оператор актуализирует сведения, содержащиеся в уведомлении об обработке персональных данных, представленном в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (часть 7 статьи 22 Федерального закона № 152-ФЗ).